

[별표4] 사회적 책임 세부 심사방법

1. <삭제 2018.12.31., 2025.10.30.>

2. 사회적 책임 중 공정거래 심사는 상호협력평가 점수에서 공정거래관련법 준수점수를 차감하여 산정한다. <3.에서 이동 2018.12.31.>

가. 상호협력평가 점수

- 1) 상호협력평가라 함은 「건설산업기본법」 제48조에 의한 상호협력평가를 말한다.
- 2) 상호협력평가 점수(100점)는 국토교통부가 매년 6월 30일 공표하는 업체별 상호협력평가 등급에 따라 심사하며 등급별 점수는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원이 세부 심사기준으로 정한다. <개정 2019.12.18.>

나. 공정거래관련법 준수

- 1) 공정거래관련법이라 함은 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(공정거래법이라 한다), 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(하도급법이라 한다)을 말한다.
- 2) 공정거래관련법의 위반행위 시점은 공정거래위원회 의결일(소송 진행중인 경우 해당소송의 확정판결일)을 기준으로 하되, 입찰공고일이 속하는 년도의 직전 2개년도를 대상으로 한다.
- 3) 공정거래관련법 위반행위는 범위반 행위유형 및 조치정도에 따라 아래 해당 점수를 감점한다.

행위 유형	조치정도
입찰담합 등 공동행위 (공정거래법 제19조)	시정명령(25점), 과징금 10억미만(30점), 과징금 10억이상~30억미만(35점), 과징금 30억이상(40점), 법인고발(45점), 법인 및 개인고발(50점)
하도급법 위반행위	시정명령(20점), 과징금(30점), 고발(40점)
기타 공정거래법 위반행위	시정명령(15점), 과징금(25점), 고발(30점)

4) 공정거래관련법의 위반행위 여부는 입찰참가자가 제출하는 다음 정보가 포함된 서류로 평가한다.

- 가) 입찰공고일 기준 직전 2년간 해당 입찰참가자에 대한 공정거래위원회의 3)의 조치사실
- 나) 입찰참가자가 가) 처분에 대하여 소송이 진행중인 경우에는 이를 입증하는 자료
- 다) 입찰공고일 기준 직전 2년간 3)의 조치에 대한 소송의 확정판결

및 이에 대한 입증자료

- 5) 대상기간 중 하나의 의결에 다수의 조치가 있는 경우 그 중 가장 높은 점수만 감점하며, 다수의 의결이 있는 경우 각 의결의 조치 중 높은 점수의 합을 감점한다. 다만, 감점의 합은 100점을 넘지 못한다.
 - 6) 둘 이상의 업체가 공동계약을 체결하여 공사를 공동이행방식으로 시행하는 경우 각 구성원의 점수에 시공비율을 곱한 후 합산하여 평가하되, 전체 공동수급체의 상호협력평가점수에서 공정거래관련 법 준수점수를 차감하여 산정한다.
3. 사회적 책임 중 지역경제기여도 심사는 공동수급체 구성원 중 해당 공사 현장 소재 지역업체의 참여비율을 심사한다. <4.에서 이동 2018.12.31.>
- 1) 지역업체란 입찰공고일 현재 180일 이상 해당 공사현장이 소재한 특별시, 광역시, 특별자치시, 도 및 특별자치도에 법인 등기부상 본점을 소재한 업체를 말하며 공동수급체 대표자는 제외한다. 다만, 기획재정부 고시「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제72조제3항제2호에 따른 공동계약 대상사업」(이하 이 예규에서 "고시"라 한다) 제2호에 따른 사업의 경우에는 공동수급체 대표자를 포함한다.<단서신설 2020.4.7., 개정 2025.12.31.>
 - 2) 지역경제기여도 심사의 계산식은 다음과 같다.

$$\text{평점} = \frac{\text{지역업체 비율}}{30\% \times A} \times \text{배점}$$

주: 1) 공동수급체 대표자는 지역업체 비율 산정시 제외한다. <개정 2020.12.28., 2025.12.31.>

2) A는 발주기관이 해당 공사현장 소재지역의 지역업체 현황과 공사규모 및 난이도 등을 종합적으로 고려하여 0.5~2사이에서 결정

- 3) 2)에도 불구하고 고시 제2호에 따른 사업에 대한 지역경제기여도 심사의 계산식은 다음과 같다.<신설 2020.4.7.>

$$\text{평점} = \frac{\text{지역업체 비율}}{40\%} \times \text{배점}$$

4. 간이형 공사의 사회적 책임 중 건설인력 고용 심사는 [별표2] 7. 및 9.에 따라 심사한다. <신설 2019.12.18., 개정 2021.3.19.>
5. 상호시장 진출 허용 공사로서 종합공사에 전문건설사업자가 참여한 경우 건설안전 심사, 공정거래 심사 시 항목별로 기본점수를 부여할

수 있다. <신설 2021.3.19.>

6. 사회적책임의 각 심사항목별 점수를 합산한 점수가 음(-)인 경우는 0점으로 한다. <신설 2021.12.1.>